

EL CARÁCTER VINCULANTE Y NORMATIVO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO: ANÁLISIS DE SU COMPATIBILIDAD CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

The Binding and Normative Character of the Judgments of the Dominican Constitutional Court: An Analysis of Their Compatibility with Fundamental Rights and International Human Rights Standards

Álvaro Guzmán

Matrícula: 10139283

RESUMEN

Este ensayo analiza el alcance vinculante y normativo de las sentencias del Tribunal Constitucional dominicano y su relación con los derechos fundamentales y los estándares internacionales de derechos humanos. Mediante un enfoque cualitativo, jurídico-dogmático y documental, se examinan la Constitución, la Ley núm. 137-11, doctrina especializada y decisiones del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El análisis muestra que la definitividad y obligatoriedad de las sentencias constitucionales son indispensables para la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la unidad interpretativa. Sin embargo, esos atributos no equivalen a infalibilidad ni excluyen límites materiales derivados de la propia Constitución, el bloque de constitucionalidad y las obligaciones internacionales del Estado. También se estudian la Sentencia TC/0168/13, la respuesta interamericana y el contraargumento que defiende una vinculatoriedad prácticamente absoluta. Se concluye que ninguna autoridad ordinaria puede desconocer unilateralmente los precedentes constitucionales, pero el Tribunal debe motivar, armonizar y, cuando corresponda, revisar sus criterios para asegurar una protección efectiva de la persona.

Palabras clave: Tribunal Constitucional; precedente vinculante; derechos fundamentales; bloque de constitucionalidad; control de convencionalidad.

ABSTRACT

This essay examines the binding and normative scope of the judgments of the Dominican Constitutional Court and their relationship with fundamental rights and international human rights standards. Using a qualitative, doctrinal and documentary legal approach, it reviews the Constitution, Law No. 137-11, specialized scholarship, and decisions of both the Constitutional Court and the Inter-American Court of Human Rights. The analysis shows that the final and binding character of constitutional judgments is essential to constitutional supremacy, legal certainty and interpretive unity. Nevertheless, these attributes do not amount to infallibility and do not exclude substantive limits arising from the Constitution itself, the constitutional block and the State's international obligations. The essay also discusses Judgment TC/0168/13, the Inter-American response, and the main counterargument in favor of an almost absolute understanding of constitutional precedent. It concludes that ordinary authorities may not unilaterally disregard constitutional precedents, but the Constitutional Court must reason, harmonize and, when necessary, revise its standards in order to ensure the effective protection of the individual.

Keywords: Constitutional Court; binding precedent; fundamental rights; constitutional block; conventionality control.

Introducción

Las sentencias del Tribunal Constitucional dominicano ocupan una posición central dentro del sistema jurídico nacional, pues no solo resuelven controversias concretas, sino que fijan criterios que orientan la interpretación de la Constitución y condicionan la actuación de los poderes públicos. El problema aparece cuando esa fuerza vinculante entra en tensión con derechos fundamentales o con estándares internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado. La autoridad de una decisión constitucional no puede valorarse únicamente por la competencia formal del órgano que la dicta: también debe examinarse a partir de su compatibilidad con la dignidad humana, la igualdad, la tutela judicial efectiva y el bloque de constitucionalidad.

La tesis que se defiende es que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, obligatorias y necesarias para la estabilidad del ordenamiento, pero su vinculatoriedad no debe confundirse con una potestad interpretativa ilimitada. Sus límites no autorizan a los órganos inferiores a desobedecerlas por cuenta propia; operan, más bien, como deberes de fundamentación, interpretación conforme, respeto del principio pro persona, eventual modificación motivada del precedente y responsabilidad internacional del Estado. El objetivo general es precisar el alcance de esa fuerza normativa y determinar cómo puede armonizarse con la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Fundamento y alcance de la fuerza vinculante

El carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional encuentra su primera justificación en la supremacía de la Constitución. Kelsen concibe la justicia constitucional como una garantía destinada a preservar la jerarquía del ordenamiento y a impedir que normas inferiores contradigan su fundamento superior. Desde una perspectiva complementaria, Hesse sostiene que la Constitución posee una pretensión de eficacia real: su fuerza normativa se manifiesta cuando sus mandatos son asumidos y concretados por los poderes públicos. Estas ideas explican por qué una jurisdicción constitucional no puede limitarse a emitir opiniones persuasivas, sino que debe producir decisiones capaces de ordenar el sistema jurídico.¹²

¹ Hans Kelsen, “La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional),” *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 15 (2011): 259-60.

² Konrad Hesse, “La fuerza normativa de la Constitución,” en *Escritos de derecho constitucional*, selección y traducción de Pedro Cruz Villalón y Miguel Azpitarte Sánchez (Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011), 77-85.

En la República Dominicana, el artículo 184 de la Constitución establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. El artículo 31 de la Ley núm. 137-11 reproduce ese mandato y atribuye fuerza obligatoria a los criterios interpretativos contenidos en las decisiones constitucionales. Esta vinculatoriedad cumple funciones concretas: evita respuestas contradictorias ante casos semejantes, favorece la igualdad en la aplicación del derecho, preserva la seguridad jurídica y garantiza que la Constitución sea interpretada con un mínimo de unidad.³

Ahora bien, la propia Ley núm. 137-11 demuestra que precedente vinculante no significa precedente inmutable. El párrafo I de su artículo 31 permite al Tribunal apartarse de sus criterios anteriores, siempre que exponga los fundamentos de hecho y de derecho que justifican el cambio. Además, el artículo 7.13 reconoce como vinculantes tanto los precedentes constitucionales como las interpretaciones efectuadas por los órganos jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos. El sistema, por tanto, exige estabilidad, pero admite evolución argumentada y diálogo entre fuentes.⁴

Derechos fundamentales como límites materiales

La vinculatoriedad no puede interpretarse como una autorización para producir decisiones incompatibles con los derechos fundamentales. Alexy explica que las normas de derechos fundamentales que tienen estructura de principios operan como mandatos de optimización: ordenan realizar su objeto en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas. Esto obliga a la jurisdicción constitucional a justificar con especial rigor las restricciones, las ponderaciones y los efectos de sus decisiones. No basta con invocar la supremacía constitucional; es necesario demostrar que la solución adoptada protege adecuadamente la persona y respeta los límites constitucionales del poder.⁵

Ferreres Comella plantea, además, la dificultad democrática que surge cuando un órgano jurisdiccional puede invalidar o condicionar decisiones adoptadas por autoridades representativas. La defensa de la justicia constitucional depende, en buena medida, de su

³ República Dominicana, Constitución de la República Dominicana, proclamada el 27 de octubre de 2024, art. 184; República Dominicana, Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, 13 de junio de 2011, Gaceta Oficial núm. 10622, 15 de junio de 2011, art. 31.

⁴ República Dominicana, Ley núm. 137-11, arts. 7.13 y 31, párr. I.

⁵ Robert Alexy, *Teoría de los derechos fundamentales*, 2.^a ed., trad. Carlos Bernal Pulido (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007), 67-68.

capacidad para proteger derechos y ofrecer razones públicas suficientemente sólidas para justificar el ejercicio de ese poder. En consecuencia, cuanto mayor sea la fuerza institucional del Tribunal Constitucional, mayor debe ser también su carga de motivación y su responsabilidad frente a los principios democráticos.⁶

La Sentencia TC/0168/13 constituye un ejemplo pertinente porque el conflicto no quedó circunscrito a la situación individual de la accionante. El caso se originó por la negativa de las autoridades a entregarle documentos de identidad a una persona nacida e inscrita en la República Dominicana. El Tribunal consideró irregular su inscripción, interpretó que los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular no adquirirían automáticamente la nacionalidad dominicana y otorgó efectos inter comunia a la decisión, ordenando una revisión amplia de registros civiles vinculados a personas nacidas desde 1929. Por esa extensión, el precedente tuvo la capacidad de afectar la nacionalidad, la personalidad jurídica, la igualdad y el acceso a otros derechos de un grupo mucho más amplio que la parte recurrente.⁷

La Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó posteriormente prácticas dominicanas relacionadas con expulsiones, documentación, nacionalidad y discriminación en el caso *Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana*. En su sentencia, determinó diversas violaciones de la Convención Americana y ordenó al Estado adoptar medidas para impedir que determinados criterios y disposiciones continuaran produciendo efectos incompatibles con las obligaciones internacionales de protección. La relevancia de ambos pronunciamientos radica en que muestran cómo una decisión plenamente vinculante en el orden interno puede, al mismo tiempo, generar controversia sobre su compatibilidad material con derechos humanos y dar lugar a responsabilidad internacional.⁸

El principal contraargumento y su refutación

El principal contraargumento sostiene que reconocer límites materiales externos a las sentencias constitucionales debilita la supremacía de la Constitución. Según esta postura, si las decisiones del Tribunal son definitivas, irrevocables y vinculantes, ningún órgano nacional puede

⁶ Víctor Ferreres Comella, *Justicia constitucional y democracia*, 2.^a ed. (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007), 17-20.

⁷ Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0168/13, 23 de septiembre de 2013, especialmente el dispositivo y los fundamentos relativos a la nacionalidad, el registro civil y los efectos inter comunia.

⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana*, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 28 de agosto de 2014, Serie C núm. 282, párrs. 298-325 y 468.

someterlas a una nueva valoración; permitir que jueces ordinarios, autoridades administrativas o particulares decidan cuándo un precedente respeta los derechos humanos produciría fragmentación, inseguridad jurídica y una sustitución práctica del Tribunal Constitucional. Desde esta perspectiva, los únicos límites admisibles serían los que el propio texto constitucional atribuye expresamente al Tribunal.

La objeción es correcta en un punto esencial: una autoridad inferior no puede desconocer unilateralmente una sentencia constitucional alegando su propia interpretación del derecho internacional. Sin embargo, la conclusión de que la vinculatoriedad carece de límites materiales resulta insuficiente. La Constitución dominicana reconoce la aplicación de los tratados de derechos humanos, integra sus garantías al bloque de constitucionalidad y ordena interpretar los derechos en el sentido más favorable a la persona. Por ello, los estándares internacionales ratificados por el Estado no son elementos ajenos impuestos desde fuera, sino parámetros incorporados por la propia Constitución.⁹

También debe distinguirse entre definitividad procesal e infalibilidad jurídica. Que una sentencia no admita un recurso interno ulterior significa que cierra el proceso correspondiente; no significa que su razonamiento sea inmune a la crítica, a la evolución jurisprudencial, a una reforma constitucional legítima o al control internacional derivado de obligaciones previamente aceptadas. La solución equilibrada no consiste en autorizar la desobediencia de los precedentes, sino en exigir al propio Tribunal una interpretación armónica, una motivación reforzada y, cuando sea necesario, un cambio de criterio expresamente justificado. Así se preserva la autoridad institucional sin convertirla en poder absoluto.

Cumplimiento, control de convencionalidad y diálogo jurisdiccional

La efectividad de la justicia constitucional también depende del cumplimiento de sus decisiones. Fix-Zamudio advierte que el reconocimiento formal de los derechos resulta insuficiente si no existen instrumentos jurídicos y procesales capaces de prevenir, reparar y hacer efectiva su protección. Una sentencia incumplida conserva autoridad formal, pero pierde capacidad transformadora; del mismo modo, una sentencia que ordena una medida incompatible con derechos humanos puede trasladar el conflicto desde el plano interno al internacional.¹⁰

⁹ República Dominicana, Constitución de la República Dominicana, arts. 26 y 74.3.

¹⁰ Héctor Fix-Zamudio, *Protección jurídica de los derechos humanos: estudios comparativos*, 2.^a ed. aumentada (México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1999), 18-20.

Sagüés explica que el control de convencionalidad exige a las autoridades nacionales verificar la compatibilidad del derecho interno con la Convención Americana y con la interpretación que de ella realiza la Corte Interamericana. La formulación clásica de este deber aparece en *Almonacid Arellano vs. Chile*, donde la Corte señaló que los jueces internos, como parte del aparato estatal, deben velar para que las normas nacionales no reduzcan los efectos de la Convención. En el contexto dominicano, este control no debe entenderse como una licencia para ignorar al Tribunal Constitucional, sino como una técnica de armonización que debe ejercerse dentro de las competencias de cada órgano y con respeto a la estructura constitucional.¹¹¹²

La Sentencia TC/0256/14 revela otra dimensión de esta tensión. En ella, el Tribunal declaró inconstitucional el instrumento mediante el cual el Poder Ejecutivo había aceptado en 1999 la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, al considerar que no había sido sometido a la aprobación congresual requerida por la Constitución vigente en ese momento. El caso demuestra que el conflicto entre supremacía constitucional y obligaciones internacionales no es puramente teórico: puede incidir en la posición internacional del Estado, en el acceso de las personas a mecanismos supranacionales y en la forma en que se concibe la soberanía.¹³

Frente a estas tensiones, la respuesta más razonable es una lógica de diálogo y no de sustitución absoluta. El Tribunal Constitucional conserva la última palabra dentro de los procedimientos nacionales que la Constitución le atribuye, pero esa última palabra interna no elimina las obligaciones internacionales del Estado ni impide que el propio Tribunal reconsidere sus precedentes. La Corte Interamericana, por su parte, no sustituye de manera general a la jurisdicción constitucional dominicana, pero puede determinar responsabilidad internacional cuando el Estado incumple la Convención. Ambos planos deben coordinarse mediante interpretación conforme, principio pro persona, motivación reforzada y cumplimiento de buena fe.

¹¹ Néstor Pedro Sagüés, “Obligaciones internacionales y control de convencionalidad,” *Estudios Constitucionales* 8, núm. 1 (2010): 117-24.

¹² Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile*, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C núm. 154, párr. 124.

¹³ Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0256/14, 4 de noviembre de 2014, fundamentos y dispositivo relativos al Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Conclusión

En respuesta a la pregunta de investigación, el alcance vinculante y normativo de las sentencias del Tribunal Constitucional dominicano es amplio: sus decisiones son definitivas, irrevocables y obligatorias para los poderes públicos y órganos del Estado. Esa fuerza es indispensable para preservar la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la igualdad interpretativa. No obstante, su alcance no es ilimitado ni equivale a infalibilidad.

Los límites se encuentran en la propia Constitución, en los derechos fundamentales, en el bloque de constitucionalidad y en las obligaciones internacionales de derechos humanos. Tales límites no permiten que cada autoridad seleccione qué sentencias obedecer; exigen que el Tribunal motive suficientemente, armonice las fuentes aplicables, respete el principio pro persona y revise sus precedentes cuando su permanencia produzca resultados incompatibles con la finalidad protectora de la Constitución. De igual modo, el Estado debe asegurar la ejecución real de las decisiones constitucionales y asumir las consecuencias internacionales derivadas de su actuación.

El aporte de esta lectura consiste en conciliar autoridad y responsabilidad. Un Tribunal Constitucional fuerte no es aquel cuyos criterios se consideran incuestionables, sino aquel que mantiene la estabilidad del orden jurídico mediante razones públicas, protege efectivamente los derechos y conserva la capacidad institucional de corregirse. En definitiva, una sentencia constitucional verdaderamente vinculante no solo es la que debe obedecerse, sino la que fortalece el Estado social y democrático de derecho y sitúa la dignidad de la persona en el centro de la interpretación constitucional.

BIBLIOGRAFÍA

Doctrina

- Alexy, Robert. *Teoría de los derechos fundamentales*. 2.^a ed. Traducido por Carlos Bernal Pulido. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.
- Ferreres Comella, Víctor. *Justicia constitucional y democracia*. 2.^a ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.
- Fix-Zamudio, Héctor. *Protección jurídica de los derechos humanos: estudios comparativos*. 2.^a ed. aumentada. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1999.
- Hesse, Konrad. “La fuerza normativa de la Constitución.” En *Escritos de derecho constitucional*, selección y traducción de Pedro Cruz Villalón y Miguel Azpitarte Sánchez, 77-85. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011.
- Kelsen, Hans. “La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional).” *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 15 (2011): 249-300.
- Sagüés, Néstor Pedro. “Obligaciones internacionales y control de convencionalidad.” *Estudios Constitucionales* 8, núm. 1 (2010): 117-136.

Normativa

- Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969.
- República Dominicana. Constitución de la República Dominicana. Proclamada el 27 de octubre de 2024.
- República Dominicana. Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 13 de junio de 2011. Gaceta Oficial núm. 10622, 15 de junio de 2011.

Jurisprudencia

- Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile*. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C núm. 154.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana*. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C núm. 282.
- Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0168/13, 23 de septiembre de 2013.
- Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0256/14, 4 de noviembre de 2014.